

เวทีรับฟังความคิดเห็น



กรุงเทพ



ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคตะวันตก

การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 | 08.30 - 16.15 น. | ห้อง Grand Ballroom 2 | โรงแรมรามารักษ์เด้นส์ กรุงเทพ

ช่วงที่ 1 ช่วงเช้า 09.00-13.00 น.

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนรายได้น้อย
และผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งโรงไฟฟ้า

ช่วงที่ 2 ช่วงบ่าย 12.00-16.00 น.

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือน



เชียงใหม่

ขอนแก่น

หาดใหญ่

ภาพรวมการทำแบบสอบถามความรู้

- เป้าหมายแบบสอบถาม 5,000 กลุ่มตัวอย่าง
- ทำโพลในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคละ 1,000 ตัวอย่าง (เหนือ, อีสาน, ใต้ และกลาง ตะวันตก ตะวันออก)
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาค (ม.แม่โจ้, ม.ขอนแก่น, ม.สงขลานครินทร์ และ ม.บูรพา)
- ได้ผล 4,050 ตัวอย่าง ผลรายภาคครบ 4 ภาค
- ยังเปิดรับคำตอบ ‘ออนไลน์’ อีก 1,000 ตัวอย่าง



QR code แบบสอบถามความรู้ เรื่องค่าไฟ





การบันทึกภาพและวิดีโอ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ในงานมีการบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน



การเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น รายงาน, สื่อประชาสัมพันธ์)
จะใช้เฉพาะภาพรวมบรรยากาศ อาจมีการเผยแพร่ภาพบุคคล
ในลักษณะที่ระบุตัวตนได้



หากท่านไม่สะดวกให้ปรากฏในสื่อ โปรดแจ้งทีมงานที่จุดลงทะเบียน



กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ช่วงที่ 1 สำหรับกลุ่มครัวเรือนเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายพลังงาน

- กล่าวเปิดงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
โดย นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- กล่าวแนะนำโครงการ
โดย นายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ประธานอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- เปิดบทสนทนา (1): กฎหมายพลังงานวันนี้ พาเราสู่ระบบไฟฟ้าแบบไหน
และระบบไฟฟ้าในอนาคต ต้องการกฎหมายพลังงานแบบใด
โดย ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- Workshop นโยบายพลังงาน กับ ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
โดย นางสาวณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์ และทีม Young Climate Justice for all
- สรุปบทเรียน ข้อเสนอ และก้าวต่อไปของค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม



กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ

กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ช่วงที่ 2 สำหรับกลุ่มชุมชนเมืองและโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือน

- **กล่าวแนะนำโครงการ**
โดย นายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ประธานอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- **เปิดบทสนทนา (2): แสงอาทิตย์ สายอากาศ ทรัพยากรภายใต้การกำกับของรัฐ และอำนาจของประชาชน**
โดย นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- **เปิดบทสนทนา (3): โซลาร์ ระบบไฟฟ้าใหม่และการสร้างอนาคตที่เป็นธรรมทางพลังงาน**
โดย ดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- **Workshop นโยบายโซลาร์ กับ ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน**
โดย นางสาวณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์ และทีม Young Climate Justice for all
- **สรุปบทเรียน ข้อเสนอ และก้าวต่อไปของค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม**



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



คุณพรประไพ กาญจนรินทร์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณปรีดา คงแป้น
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



**ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี**
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณศยามล ไกยูรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณปิตีกาญจน์ สัทธิดะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณวสันต์ ภัยหลักล้า
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณสุภัทรา นาคะผิว
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อำนาจและหน้าที่



มาตรา 247



มาตรา 26 และ 27

คุ้มครอง

- ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

เฝ้าระวัง

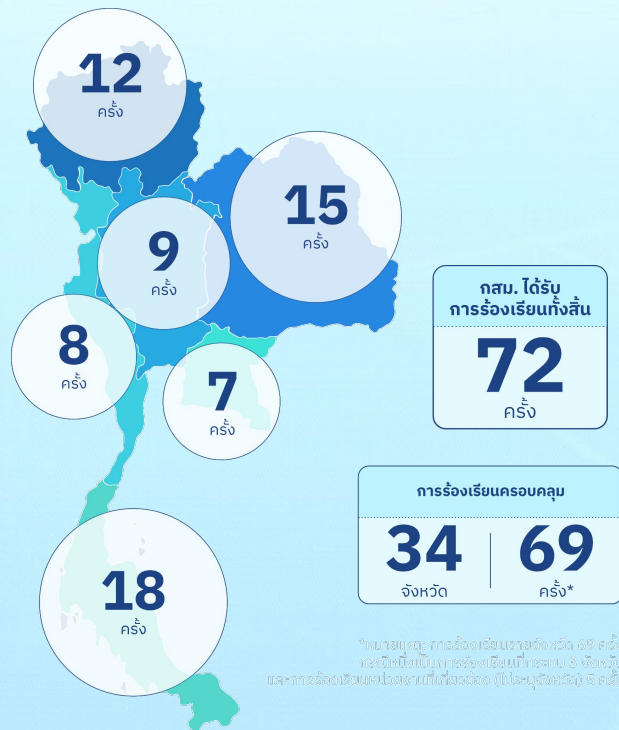
- จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจำปี เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
- ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

ส่งเสริม

- สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน



ชวนย้อนดู 18 ปีแห่งการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2567 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



สาเหตุ การร้องเรียน 5 อันดับแรก

1. โรงไฟฟ้าชีวมวล 18 ครั้ง
2. โรงไฟฟ้าถ่านหิน 12 ครั้ง
3. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขาดผ่านที่ดินและ
โครงข่ายไฟฟ้า 7 ครั้ง
4. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 3 ครั้ง
5. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 ครั้ง

จังหวัดที่ร้องเรียน เรื่องไฟฟ้ามากที่สุด

5 ครั้ง

ลำปาง
สระบุรี
นครศรี-
ธรรมราช
สงขลา

4 ครั้ง

ประจวบ-
คีรีขันธ์

3 ครั้ง

เชียงราย
ระยอง
กระบี่



ตัวอย่างสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้า

สิทธิชุมชน

→ กรณีร้องเรียนว่า **‘โครงการพลังน้ำเขื่อนปากแบง’**
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (2563)

สิทธิผู้บริโภค

→ กรณีขอให้ตรวจสอบ **‘การขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม’** (2555)

สิทธิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

→ กรณีคัดค้าน **‘โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา’** จังหวัดสงขลา (2562)

สิทธิของบุคคล
ในทรัพย์สิน

→ กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560)

สิทธิใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี

กรณีร้องเรียนว่า **‘โรงไฟฟ้าแม่เมาะ’** ก่อให้เกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สุขภาพอนามัยของประชาชน (2560)

สิทธิในสุขภาพ

‘โรงไฟฟ้าชีวมวลซานอ้อย’ จังหวัดร้อยเอ็ด (2567)



ข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าที่น่าสนใจ

กสม. ๑

รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการพิจารณาที่ ๘๒๔/๒๕๕๕

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

คำร้องที่ ๓๖๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔

เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค กรณีขอให้ตรวจสอบการขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๒๘/๒๕๖๐

เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทเอกชนให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง

ที่ ๑

ที่ ๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๐๙-๑๐๖/๒๕๖๐

เรื่อง สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง

ที่ ๑

ที่ ๒

ที่ ๓

เรื่องการขึ้นค่า Ft

กรณีขอให้ตรวจสอบการขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม (2555) - สิทธิผู้บริโภค

เรื่องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำประชาคม

โรงไฟฟ้าในพื้นที่ แต่กลับพบซื้อในใบลงทะเบียน และการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับ
ซ้อนพื้นที่ป่าชายเลน

กรณีกล่าวอ้างว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละลาเสฯ ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทเอกชนให้
สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (2560) - สิทธิชุมชน

เรื่องการพาดเสาไฟฟ้าผ่านที่ดิน รวมถึงการรื้อถอนและก่อสร้างเสาไฟส่ง ไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ชุมชน

กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560) - สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน



อนุกรรมการ โครงการ

คณะอนุกรรมการ โครงการ



ข้อร้องเรียนประเด็นโครงการ
ผลิตไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า
ครัวเรือนจำนวนมาก



คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



อนุกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่า
ค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน



คุณศยามล
ไถยวงศ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



คุณชาญชวน
ไชยานุกิจ
ประธานอนุกรรมการ



คุณประวิทย์
สีสุภาพวงศ์
อนุกรรมการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิติ เอี่ยมจัญกลาง
อนุกรรมการ



ดร.อารีพร
วัชรินทร์พงศ์พันธ์
อนุกรรมการ



คุณรัตติกาล
จันทรรสุริยา
อนุกรรมการ



คุณจอมพล
บุญอ่อน
อนุกรรมการ



คุณพิมพ์ดาว
จันทรขันธ์
เลขานุการ



คุณศิริลดา
ผิวหอม
ผู้ช่วยเลขานุการ



คุณบัณฑิต
หอมเอษ
ผู้ช่วยเลขานุการ



กระบวนการ (1)

ประชุมกลุ่มย่อย



หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง



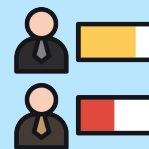
ผู้ผลิต/
ผู้จัดหาพลังงาน



นักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ



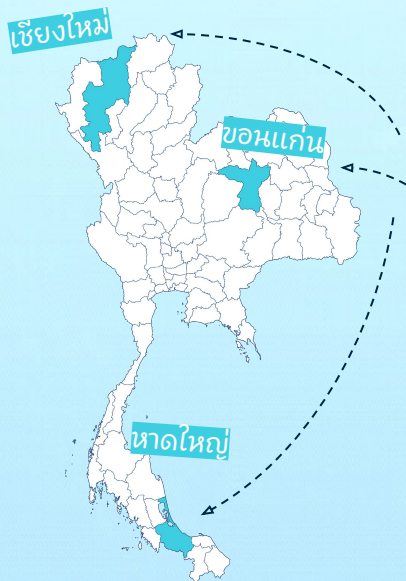
การรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนภูมิภาคต่างๆ



แบบสอบถาม
ความรู้เรื่องค่าไฟ



ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ
ฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะ





ขอเชิญเข้าร่วมงานและติดตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาคต่างๆ

ค่าไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนทางเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

ภารกิจที่สำคัญของโครงการคือ
มุ่งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เรื่องค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนที่เหมาะสมและเป็นธรรม



โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ขอนแก่น



ศุกร์ 30 ม.ค. 2569

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์

เวลา 9.30 - 15.30 น.

หาดใหญ่



ศุกร์ 13 ก.พ. 2569

โรงแรมบุรีศรีภู ถนนศรีภูวนารถ
หาดใหญ่

เชียงใหม่



พฤหัสบดี 26 ก.พ. 2569

โรงแรมแคนทารี วิลล์
เชียงใหม่

กทม. และอื่นๆ



ศุกร์ 13 มี.ค. 2569

โรงแรมรามารักษ์เดินส์ กรุงเทพฯ



กระบวนการ (2)

อนุกรรมการ

กระบวนการ (1)



การจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม
และเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน



ข้อเสนอแนะ / มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
การเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม



WE ARE
EQUAL

สิทธิมนุษยชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ชื่อ นายสมมุติ นามทดสอบ
ที่อยู่ 99/99 น.99 ต.อุกค อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

รหัสการไฟฟ้า (PEA Code) G08101
สายจดหน่วย (MRU) GRST0181
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref. NO. 1) 020019320090
เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No./Ref No.2) 000022098363

รหัสเครื่องวัด (PEA No.) 5700622483
User No. 022900
ประเภท (Type) 1115
วัน-เวลาอ่านหน่วย (Meter Reading Data) 15/04/59 13:59:19
ประจำเดือน (Bill Period) 04/2559

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Usage Current)

เลขครั้งหลัง (Recent Reading)	เลขครั้งก่อน (Previous Reading)	จำนวนที่ใช้ (Consumption)	ตัวคูณ (Multiplier)	ประวัติการใช้ไฟ (Usage History)
1516.000	1284.000	232.000	0.0000	วันที่จด (Date)
		กว. หน่วย		หน่วย (Unit)
				215
				148
				129
				169
				45
				1

ค่าไฟฟ้า



6 เสาหลัก: เข้าใจเรื่องสิทธิ-พลังงาน



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
*Right to Public
Participation*

การเข้าถึงข้อมูล การแสดง
ความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมตัดสินใจ และ
การติดตามตรวจสอบ



สิทธิในทรัพยากร
ธรรมชาติ
*Right to Natural
Resources*

การเข้าถึงและการใช้พลังงาน
ของบุคคลและชุมชน



สิทธิในการพัฒนา
*Right to
Development*

พลังงานที่สนับสนุน
ความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของสังคม



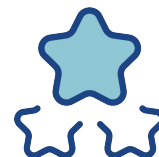
สิทธิในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี
*Right to Good
Environment*

การคุ้มครองจากมลพิษและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ



สิทธิในการเข้าถึงบริการ
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
*Right to Basic State
Services*

การเข้าถึงพลังงานอย่างทั่วถึง
และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง



สิทธิในบริการของรัฐ
ที่มีคุณภาพ
*Right to Quality
State Services*

ความมั่นคง ความเป็นธรรม
และความเชื่อถือได้ของ
ระบบพลังงาน



6 ปัจจัยหลักที่กำหนดต้นทุนพลังงาน

1



แผนพลังงาน
ชาติ หรือ PDP

The Roadmap

2



การจัดสรรก๊าซ

เชื้อเพลิงหลัก

3



โครงสร้างราคา

สูตรคำนวณต้นทุน

4



โรงไฟฟ้า

ค่าโครงสร้างพื้นฐาน

5



อัตราค่าไฟ

ผู้ใช้ไฟฟ้า

6



กลไกรัฐ

กลไกคุ้มครอง
คนกลุ่มต่างๆ



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน



สิทธิในทรัพยากร
ธรรมชาติ



สิทธิในการพัฒนา



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน



สิทธิใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี



สิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน



สิทธิในบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพ



สิทธิในบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพ



สิทธิในการเข้าถึงบริการ
ขั้นพื้นฐานของรัฐ

กฎหมายพลังงานวันนี้
พาเราสู่ระบบไฟฟ้า
แบบไหน

และระบบไฟฟ้าในอนาคต
ต้องการกฎหมายพลังงาน
แบบใด

ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า

กฎหมายพลังงานวันนี้ พาเราสู่ระบบไฟฟ้า แบบไหน

1

ใช้ไฟไม่เกิน 200 ยูนิตจ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต

- ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 ยูนิตแรก จ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต โดยสามารถผลักดันผ่านประกาศกระทรวงพลังงานได้เลย
- เปิดเสรีไฟฟ้า: ตั้งเป้ากลายการผูกขาด เปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกบริษัทไฟฟ้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดได้เอง คล้ายการแข่งขันของค่ายมือถือ

2

ควมรวมกระทรวง “ท่องเที่ยว+วัฒนธรรม”

- ตั้งหน่วยงานที่สอดคล้องกันมาอยู่รวมกัน เพื่อบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แยก ‘กระทรวงกีฬา’ ตั้งเป้าผลักดันและพัฒนากีฬาให้เป็นเลิศแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องผูกติดกับกระทรวงท่องเที่ยวอีกต่อไป

3

One Stop Service ขออนุญาตครบจบในที่เดียว

- ดัน พ.ร.บ. Super License: เปลี่ยนระบบการขออนุญาตต่างๆ (เช่น สร้างโรงงาน โรงแรม สบยา) ให้เป็นระบบ One Stop Service
- จบในที่เดียว: ลดความซ้ำซ้อนของระบบราชการ ไม่ต้องวิ่งเต้นหลายหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

4

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ดึงเงินภาษี 30% ไว้พัฒนาบ้านเกิด

- ดัน พ.ร.บ. บ้านเกิดเมืองนอน: ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกนำภาษี 30% ของตนเองไปสนับสนุนการพัฒนาบ้านเกิดหรือท้องถิ่นที่ต้องการได้โดยตรง
- ตัดอาวश्यकประชาชน: สร้างกลไกตรวจสอบการใช้เงินของท้องถิ่นที่เข้มแข็งกว่า ป.ป.ช. และ ป.ป.ก. พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องอายุและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำท้องถิ่น

แบบตาม “นโยบายรัฐ”

ลดภาระค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกมากขึ้น และ
ได้คุณภาพการบริการไฟฟ้าที่ดีขึ้น

กฎหมายพลังงานจะมีบทบาทอย่างไร?

THE STANDARD
WEALTH





ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๕

ธรรมาภิบาลพลังงานกับสิทธิ มนุษยชนของผู้ใช้พลังงาน

“ภารกิจของรัฐ”

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้า และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการไฟฟ้า และมีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการไฟฟ้า ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิของตนที่จะได้รับการคุ้มครองและการรับรองสิทธิในฐานะผู้บริโภคด้านพลังงาน ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงการรับทราบถึงสิทธิและข้อพึงปฏิบัติในการใช้บริการไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองผู้ใช้บริการไฟฟ้าให้ได้รับความเป็นธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๗) และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗๗๗) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ใช้บริการไฟฟ้ามีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลการให้บริการไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้าเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการไฟฟ้า มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในการทำสัญญา รวมถึงข้อตกลงต่างๆ ที่ทำกับผู้ให้บริการไฟฟ้าอย่างชัดเจนและครบถ้วน

(๒) สิทธิร้องขอให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ โดยไม่ชักช้า หากพบความผิดปกติหรือแสดงค่าผิดปกติไม่ตรงความเป็นจริง

(๓) สิทธิขอตรวจสอบการคิดค่าไฟฟ้า และขอข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของตนเองจากผู้ให้บริการไฟฟ้า

(๔) สิทธิที่จะจ่ายอัตราค่าบริการไฟฟ้าในอัตราที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๕) สิทธิได้รับการแจ้งจากผู้ให้บริการไฟฟ้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนการงดให้บริการไฟฟ้าเป็นเวลายาวน้อย ๓๔ วัน

- รัฐจะต้องสร้างคุณภาพในการเข้าถึงและใช้พลังงานให้กับทุกคน คุณภาพในที่นี้คือการที่ประชาชนทุกคนได้รับบริการพลังงานในฐานะ “หน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมาตรา 56 วรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า **“รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน”**
- ดังนั้นแล้ว การให้บริการไฟฟ้าย่อมเป็นภารกิจที่รัฐต้องทำ และต้องทำให้ประชาชนพ้นจากความยากจน ลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคมไฟฟ้า และการได้รับบริการผ่านระบบโครงข่ายพลังงานที่ดীনจึงอาจไม่ใช่ “สินค้า” ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นจะต้องทำกำไรสูงสุดจากการขายหรือให้บริการ

หากตั้งหลักจากการให้ “ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน” เป็นผู้
ประธานแห่งสิทธิ มิใช่วัตถุที่ถูกกระทำ (รัฐควรคิด
อะไร/วางแผนด้านพลังงานอย่างไร)

กฎหมาย (อะไร) บัญญัติหน้าที่และอำนาจให้รัฐทำอะไร?

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
(๓) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการ
ทั้งหลายที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๐ ให้มีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(๒) ติดตาม ประเมินผล และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านพลังงาน
วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติมอบหมาย

กพข./สนพ.

พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐

กกพ.

กฟผ./กฟน./กฟภ.

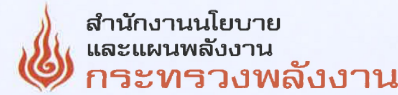
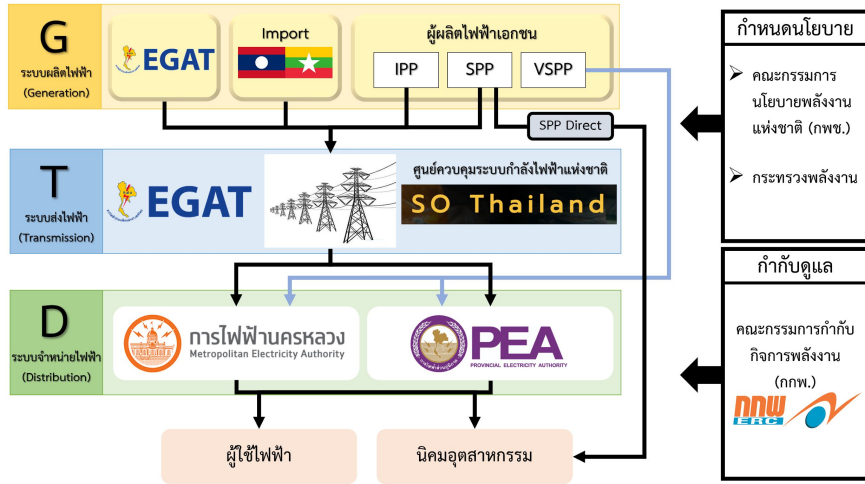
พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ
(๒) ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการ
ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดประเภท ขนาม และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
(๓) กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
(๔) กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

มาตรา ๖๔ ภายใต้กรอบนโยบายและแผนพลังงานของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้นับใบอนุญาต
แต่ละประเภท โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของ
การประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
(๒) ควรอยู่ในระดับที่ทำให้การจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศ
(๓) ควรจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน
(๔) คำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต
(๕) คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดการไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค
(๖) การดำเนินการอัตราค่าบริการต้องชัดเจน โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ
(๗) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสพที่จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" เรียกโดยย่อ
ว่า "กฟผ." และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิต จัดจำหน่าย จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่
การนั้น
(๒) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ประเทศใกล้เคียง
(๔) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอื่นได้มาจากรวมชาติ เช่น น้ำ
ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงาน
ปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.
(๕) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ
กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
(๖) ผลิตและขายถ่านหิน หรือวัสดุเชิงกลในหินหรือโดยอาศัยถ่านหินหรือร่วมทุนกับบุคคล
อื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

สภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรม: ประชาชนมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (จะขอเปลี่ยนแปลง อย่างไร)



ประเทศไทยในปัจจุบันมีโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single buyer) ส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เป็นลักษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized System) และเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนและจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งจากลักษณะโครงสร้างกิจการดังกล่าว ภาครัฐจะเป็น ผู้ประมาณความต้องการไฟฟ้าของแต่ละปีและวางแผนการจัดหาไฟฟ้าในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง บ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ธุรกิจ และภาคส่วนอื่นๆ โดยจัดทำเป็น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็นแผนแม่บทในการผลิตไฟฟ้า ของประเทศ ว่าด้วยการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว ๑๕ - ๒๐ ปี โดยรัฐจะทยอยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และโรงไฟฟ้าตามแผน โดยมีการลงทุนล่วงหน้า ๕ - ๗ ปี ตามกรอบระยะเวลาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายจำหน่าย

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕

ผู้กำหนดนโยบาย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกำหนดนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ทำให้การบริหารและพัฒนาพลังงานไม่มีเอกภาพและไม่เป็นอย่างต่อเนื่อง สมควรให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเสนอโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานรวมทั้งกำกับดูแลประสานงานและประเมินผลกรปฏิบัติงานด้านพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยให้มีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน*ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



จะแปลงนโยบายที่ได้หาเสียง + แลงต่อรัฐสภา ให้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ ต้องมีคนกำหนดแนวทางและแผนการ

มาตรา ๕* ให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๕/๑* กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ต้อง

(๑) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือถือหุ้นเป็นเจ้าหรือยินยอมให้คู่สมรสของตนถือหุ้นในนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การส่ง หรือจำหน่ายพลังงานสิ้นเปลือง หรือไฟฟ้า หรือจำหน่ายพลังงานสิ้นเปลืองหรือไฟฟ้า เว้นแต่เป็นกรณีที่กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นเป็นจําเป็นหรือจำเป็นที่ได้รับมอบหมายจากราชการ หรือคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นในรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนั้นหรือในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

ให้ผู้ซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งตาม



มาตรา ๖ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อ

คณะรัฐมนตรี

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

(๓) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

(๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๑๐ ให้มีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน* มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ เพื่อดำเนินการตามนโยบายพลังงานแห่งชาติ

(๒) ติดตาม ประเมินผล และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านพลังงานวิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย

ลงมือ
ประกอบ
การ
เพื่อให้
บริการแก่
ผู้ใช้
พลังงาน

ผู้ใช้พลังงาน
(ปวงชน)



ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
(Independent Power Producer - IPP)

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๔๒) วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer - IPP) ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๓ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระบัญญัติกฎประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. วิธีการรับซื้อไฟฟ้า

การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะใช้วิธีเปิดประมูลแข่งขัน (Bidding) โดยพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล (Request for Proposals - RFP)

ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้ผลิตไฟฟ้า

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

๒.๒ องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล (RFP) ไม่สามารถยื่นข้อเสนอโดยตรง หรือเข้าร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อยื่นข้อเสนอ

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใดๆ ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ เมื่อสัดส่วนการถือหุ้นและ/หรือการควบคุมโดยรัฐวิสาหกิจในบริษัท/กลุ่มบริษัทนั้นไม่เกินร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล (RFP)

ข้อ ๗. ลักษณะและวิธีการเดินเครื่องของการผลิตไฟฟ้า

เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Base Load ที่ผลิตไฟฟ้าตามที่โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสั่งการ

ข้อ ๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

การพิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้าจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล (RFP) ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านเทคนิคจะได้รับการคัดเลือกไปสู่การพิจารณาขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๒ การ Short-list ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ที่ผ่านการประเมินขั้นที่ ๑ ที่อยู่ใน Short-list จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) เมื่อผ่านตามผลการประเมินข้อเสนอด้านราคา

ขั้นที่ ๓ การเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ที่อยู่ใน Short-list ในขั้นที่ ๒ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเจรจาสัญญา PPA จนครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ ๓

กกพ. ประกาศ แต่ “การไฟฟ้าเป็นคู่สัญญากับเอกชน” กกพ.
มิได้เป็นคู่สัญญา
(นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับโรงไฟฟ้าคือสัญญาทางปกครอง)

มาตรการช่วยเหลือ ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท



	การคืนเงินประกัน การใช้ไฟฟ้า	ผ่อนผันการเรียก เก็บเงินค่าไฟฟ้า อัตราขั้นต่ำ	ขยายระยะเวลา การชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือนขอแต่ละรอบบิล	ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 3
รอบบิล	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด	(ม.ย.-มิ.ย.)	(เม.ย.-พ.ค.)	(ม.ย.-มิ.ย.)
ประเภทที่ 1 : บ้านอยู่อาศัย (ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)	✓			✓
ประเภทที่ 2 : กิจการขนาดเล็ก	✓			✓
ประเภทที่ 3 : กิจการขนาดกลาง		✓		✓
ประเภทที่ 4 : กิจการขนาดใหญ่		✓		✓
ประเภทที่ 5 : กิจการเฉพาะอย่าง		✓	✓	
ประเภทที่ 6 : วงศ์ร้านค้าปลอดอากร		✓		✓
ประเภทที่ 7 : สุนัขเพื่อการเกษตร		✓		✓
ประเภทที่ 8 : ไฟฟ้าชั่วคราว				✓

3 ตัวอย่าง

- ขึ้นต้นด้วย 111
ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน
- ขึ้นต้นด้วย 112 และ 12
ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์
เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า นามสมมุติ
สถานที่ใช้ไฟฟ้า

รหัสการใช้ไฟฟ้า (PEA Code)	หมายเลขบัญชีไฟฟ้า (CA/Ref. No.1)	เลขที่เอกสาร (Doc/Ref. No.2)	ประจำเดือน (Bill Period)
111101	INC10080	000055815743	03/2563
รหัสเครื่องวัด (PEA No.)	ประเภท (Type)	วันที่ยื่นหน่วย (Printing Date)	วันที่ยื่นหน่วย (Printing Date)
1115	0.0000	18/03/2563 08:59:32	18/03/2563 08:59:32



มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563

3 ตัวอย่าง

- ขึ้นต้นด้วย 111
ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน
- ขึ้นต้นด้วย 112 และ 12
ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์
เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับ
คิดค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า นามสมมุติ
สถานที่ใช้ไฟฟ้า

รหัสการใช้ไฟฟ้า (PEA Code)	หมายเลขบัญชีไฟฟ้า (CA/Ref. No.1)	เลขที่เอกสาร (Doc/Ref. No.2)	ประจำเดือน (Bill Period)
111101	INC10080	000055815743	03/2563
รหัสเครื่องวัด (PEA No.)	ประเภท (Type)	วันที่ยื่นหน่วย (Printing Date)	วันที่ยื่นหน่วย (Printing Date)
1115	0.0000	18/03/2563 08:59:32	18/03/2563 08:59:32

หมายเหตุ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2563

- น้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง
- ไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน
- เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน × 50%)]
- เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน × 70%)]

หมายเหตุ : สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 จะได้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3%





info

4 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย

ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569

the structure

1

ใช้ไฟไม่เกิน 200 ยูนิตจ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต

- ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 ยูนิตแรก จ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต โดยสามารถผลักดันผ่านประกาศกระทรวงพลังงานได้เลย
- เปิดเสรีไฟฟ้า: ตั้งเป้าทำลายการผูกขาด เปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกบริษัทไฟฟ้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดได้เอง คล้ายการแข่งขันของค่ายมือถือ

2

ควมรวมกระทรวง “ท่องเที่ยว+วัฒนธรรม”

- ตั้งหน่วยงานที่สอดคล้องกันมาอยู่รวมกัน เพื่อบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แยก 'กระทรวงกีฬา' ตั้งเป้าผลักดันและพัฒนากีฬาให้เป็นเลิศแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องผูกติดกับกระทรวงท่องเที่ยวอีกต่อไป

3

One Stop Service ขออนุญาตครบจบในที่เดียว

- ดัน พ.ร.บ. Super License: เปลี่ยนระบบการขออนุญาตต่างๆ (เช่น สร้างโรงงาน โรงแรม สปา) ให้เป็นระบบ One Stop Service
- จบในที่เดียว: ลดความซ้ำซ้อนของระบบราชการ ไม่ต้องวิ่งเต้นหลายหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

4

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ดึงเงินภาษี 30% ไว้พัฒนาบ้านเกิด

- ดัน พ.ร.บ. บ้านเกิดเมืองนอน: ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกนำภาษี 30% ของตนเองไปสนับสนุนการพัฒนาบ้านเกิดหรือท้องถิ่นที่ต้องการได้โดยตรง
- ตัดอาวุธภาคประชาชน: สร้างกลไกตรวจสอบการใช้เงินของท้องถิ่นที่เข้มแข็งกว่า ป.ป.ช. และ ป.ป.ก. พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องอายุและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำท้องถิ่น

พระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๐

“กิจการพลังงาน” หมายความว่า กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการระบบ

โครงข่ายพลังงาน

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

“กิจการไฟฟ้า” หมายความว่า การผลิต การจัดให้ได้มา การจัดส่ง การจำหน่ายไฟฟ้า หรือการควบคุมระบบไฟฟ้า

ส่วนที่ ๑

หากวันนี้มีคนอยากขาย
(เข้าสู่ตลาดเลย)

การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

มาตรา ๔๗ การประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

ในการออกใบอนุญาต ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน รวมถึงลักษณะการแข่งขันของกิจการแต่ละประเภท และอาจกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะรายตัวก็ได้

การกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลสถิติ คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคสาม เป็นกิจการที่ต้องมาแจ้งต่อสำนักงานก็ได้



4 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย

ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569

the structure

1

ใช้ไฟไม่เกิน 200 ยูนิตจ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต

- ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 ยูนิตแรก จ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต โดยสามารถผลักดันผ่านประกาศกระทรวงพลังงานได้เลย
- เปิดเสรีไฟฟ้า: ตั้งเป้าหลายการผูกขาด เปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกบริษัทไฟฟ้าที่ให้บริการสูงสุดได้เอง คล้ายการแข่งขันของค่ายมือถือ

2

ควมรวมกระทรวง “ท่องเที่ยว+วัฒนธรรม”

- ตั้งหน่วยงานที่สอดคล้องกันมาอยู่รวมกัน เพื่อบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แยก ‘กระทรวงกีฬา’ ตั้งเป้าผลักดันและพัฒนากีฬาให้เป็นเลิศแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องผูกติดกับกระทรวงท่องเที่ยวอีกต่อไป

3

One Stop Service ขออนุญาตครบจบในที่เดียว

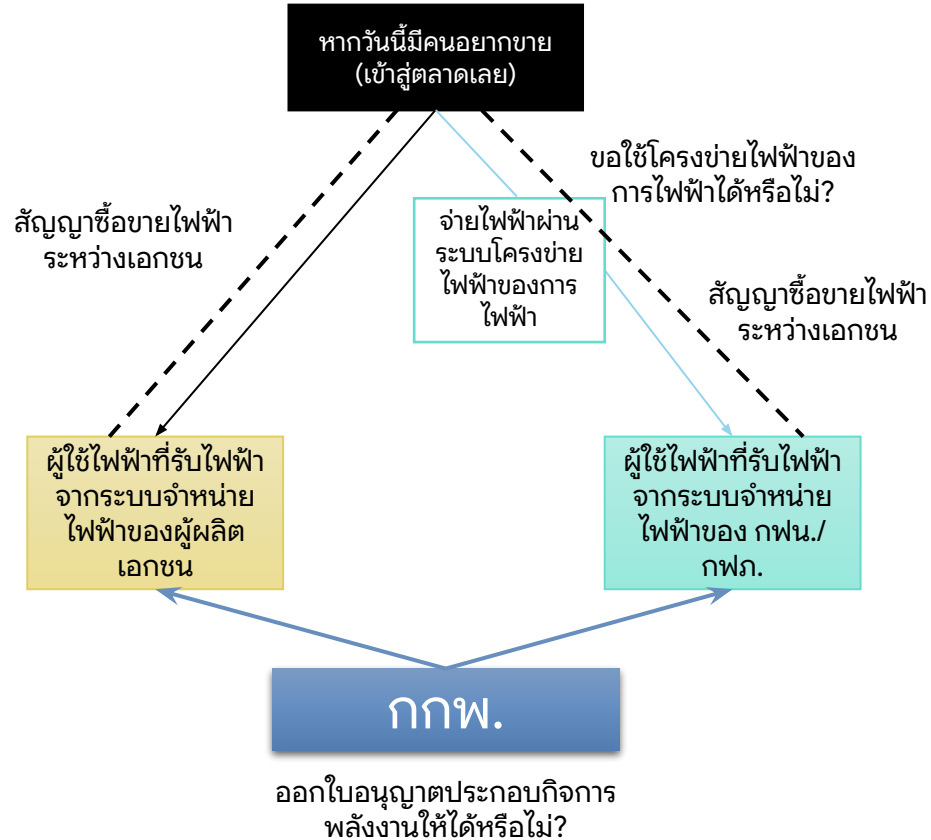
- ต้น พ.ร.บ. Super License: เปลี่ยนระบบการขออนุญาตต่างๆ (เช่น สร้างโรงงาน โรงแรม สบ) ให้เป็นระบบ One Stop Service
- จบในที่เดียว: ลดความซ้ำซ้อนของระบบราชการ ไม่ต้องวิ่งเต้นหลายหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

4

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ตั้งเงินภาษี 30% ไว้พัฒนาบ้านเกิด

- ต้น พ.ร.บ. บ้านเกิดเมืองนอน: ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกภาษี 30% ของตนเอง ไปสนับสนุนการพัฒนาบ้านเกิดหรือท้องถิ่นที่ต้องการได้โดยตรง
- ติดอาวุธภาคประชาชน: สร้างกลไกตรวจสอบการใช้เงินของท้องถิ่นที่เข้มแข็งกว่า ป.ป.ช. และ ป.ป.ก. พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องอายุและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำท้องถิ่น

“กิจการไฟฟ้า” หมายความว่า การผลิต การจัดให้ได้มา การจัดส่ง การจำหน่ายไฟฟ้า หรือการควบคุมระบบไฟฟ้า





info

4 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย

ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569

the structure

1

ใช้ไฟไม่เกิน 200 ยูนิตจ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต

- ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 ยูนิตแรก จ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต โดยสามารถผลักดันผ่านประกาศกระทรวงพลังงานได้เลย
- เปิดเสรีไฟฟ้า: ตั้งเป้าลดสายการผูกขาด เปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกบริษัทไฟฟ้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดได้เอง คล้ายการแข่งขันของค่ายมือถือ

2

ควมรวมกระทรวง “ท่องเที่ยว+วัฒนธรรม”

- ตั้งหน่วยงานที่สอดคล้องกันมาอยู่รวมกัน เพื่อบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แยก 'กระทรวงกีฬา' ตั้งเป้าผลักดันและพัฒนากีฬาให้เป็นเลิศแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องผูกติดกับกระทรวงท่องเที่ยวอีกต่อไป

3

One Stop Service ขออนุญาตครบจบในที่เดียว

- ดัน พ.ร.บ. Super License: เปลี่ยนระบบการขออนุญาตต่างๆ (เช่น สร้างโรงงาน โรงแรม สปา) ให้เป็นระบบ One Stop Service
- จบในที่เดียว: ลดความซ้ำซ้อนของระบบราชการ ไม่ต้องวิ่งเต้นหลายหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

4

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ดึงเงินภาษี 30% ไว้พัฒนาบ้านเกิด

- ดัน พ.ร.บ. บ้านเกิดเมืองนอน: ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกนำภาษี 30% ของตนเองไปสนับสนุนการพัฒนาบ้านเกิดหรือท้องถิ่นที่ต้องการได้โดยตรง
- ตัดอาวุธภาคประชาชน: สร้างกลไกตรวจสอบการใช้เงินของท้องถิ่นที่เข้มแข็งกว่า ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องอายุและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำท้องถิ่น

พระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๘๑ ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยื่นขอให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกำหนด

ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน โดยข้อกำหนดต้องยึดถือหลักการ ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบพลังงาน
- (๒) ไม่ทำให้ผู้ใช้พลังงานและส่วนรวมเสียประโยชน์
- (๓) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น

(๔) ข้อกำหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานต้องชัดเจน มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานเกินสมควร

(๕) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน และผู้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานที่ชัดเจน

- (๖) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่ทำให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานเสียประโยชน์หรือเกิดความเสียหายเปรียบในการแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น

มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการกระทำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน

4 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย

the structure

ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569

1

ใช้ไฟไม่เกิน 200 ยูนิตจ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต

- ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 ยูนิตแรก จ่ายเพียง 3 บาท/ยูนิต โดยสามารถผลักดันผ่านประกาศกระทรวงพลังงานได้เลย
- เปิดเสรีไฟฟ้า: ตั้งเป้าลดการผูกขาด เปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกบริษัทไฟฟ้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดได้เอง คล้ายการแข่งขันของค่ายมือถือ

2

ควมรวมกระทรวง “ท่องเที่ยว+วัฒนธรรม”

- ตั้งหน่วยงานที่สอดคล้องกันมาอยู่รวมกัน เพื่อบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แยก ‘กระทรวงกีฬา’ ตั้งเป้าผลักดันและพัฒนากีฬาให้เป็นเลิศแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องผูกติดกับกระทรวงท่องเที่ยวอีกต่อไป

3

One Stop Service ขออนุญาตครบจบในที่เดียว

- ดัน พ.ร.บ. Super License: เปลี่ยนระบบการขออนุญาตต่างๆ (เช่น สร้างโรงงาน โรงแสม สปอ) ให้เป็นระบบ One Stop Service
- จบในที่เดียว: ลดความซ้ำซ้อนของระบบราชการ ไม่ต้องวิ่งเต้นหลายหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

4

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ดึงเงินภาษี 30% ไว้พัฒนาบ้านเกิด

- ดัน พ.ร.บ. บ้านเกิดเมืองนอน: ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกนำภาษี 30% ของตนเองไปสนับสนุนการพัฒนาบ้านเกิดหรือท้องถิ่นที่ต้องการได้โดยตรง
- ตัดอาวุรภาคประชาชน: สร้างกลไกตรวจสอบการใช้เงินของท้องถิ่นที่เข้มแข็งกว่า ป.ป.ช. และ ป.ป.ก. พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องอายุและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำท้องถิ่น

มาตรฐานในตลาดค้าปลีกแบบที่มีการแข่งขัน?

ส่วนที่ ๑

มาตรฐานการให้บริการและการให้บริการอย่างทั่วถึง

มาตรา ๘๘ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการพลังงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้รวมถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิศวกรรม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ใช้พลังงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานคุณภาพการให้บริการต่อคณะกรรมการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๘๙ คณะกรรมการอาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการด้านพลังงานในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ หรือมีแต่ไม่ทั่วถึง หรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้พลังงานในท้องที่นั้น

การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๘ (๗)

มาตรา ๙๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกประกาศกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานได้ และจะกำหนดยกเว้นให้สัญญาใดไม่ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของสัญญาก็ได้

แบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานอย่างน้อยจะต้อง

(๑) มีข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงานที่ชัดเจน

(๒) ไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการจำกัดการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(๓) ไม่มีข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้ใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม



กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ

กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ช่วงที่ 2 สำหรับกลุ่มชุมชนเมืองและโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือน

- **กล่าวแนะนำโครงการ**
โดย นายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ประธานอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- **เปิดบทสนทนา (2): แสงอาทิตย์ สายอากาศ ทรัพยากรภายใต้การกำกับของรัฐ และอำนาจของประชาชน**
โดย นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
เปิดบทสนทนา (3): โซลาร์ ระบบไฟฟ้าใหม่และการสร้างอนาคตที่เป็นธรรมทางพลังงาน
โดย ดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะฯ
- **Workshop นโยบายพลังงาน กับ ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน**
โดย นางสาวณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์ และทีม Young Climate Justice for all
- **สรุปบทเรียน ข้อเสนอ และก้าวต่อไปของค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม**

“แสงอาทิตย์ สายอากาศ ทรัพยากรภายใต้ การกำกับของรัฐ และอำนาจของประชาชน”

นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์

“โซลาร์ ระบบไฟฟ้าใหม่ และการสร้างอนาคตที่เป็นธรรมทางพลังงาน”

ดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์



ความเปราะบางจากการพึ่งพาพลังงานนำเข้า



ระบบพลังงานของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกครอบงำ
อย่างหนักโดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
เป็นศูนย์กลาง

การพึ่งพา LNG นำเข้า สร้างภาระทางเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง และ
ทำให้ประเทศไทยอิสระด้านพลังงานอย่างรุนแรง

ระบบพลังงานของภูมิภาคนี้ถูกออกแบบให้พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
จากตลาดโลก โดยเฉพาะ LNG ทำให้เรา
มีข้อจำกัดในการกำหนดนโยบายพลังงานของตนเอง



โซลาร์: ตัวเปลี่ยนโครงสร้างระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าแบบเดิม	ระบบไฟฟ้าใหม่ที่มีโซลาร์เป็นตัวขับเคลื่อน
โครงสร้างรวมศูนย์ สั่งจากบนลงล่าง	ระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์
ใช้ถ่านหินและก๊าซนำเข้า	ใช้โซลาร์และพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น
ผู้ใช้ไฟเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว	ประชาชนเป็นผู้ผลิตและใช้พลังงาน
รัฐและบริษัทพลังงานผูกขาดระบบ	ประชาชนและชุมชนเป็นเจ้าของ
มลพิษและต้นทุนสิ่งแวดล้อมสูง	เปลี่ยนผ่านพลังงานที่สะอาดและเป็นธรรม



ผลิตได้ในพื้นที่ ลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานโลก

ประเทศไทยต้องวางแผนลงทุน
ในระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ เพื่อ...

- ลดความเปราะบางจากการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ
- เสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจประเทศ



ทลายวงจร

การนำเข้า LNG เข้าสู่ระบบไฟฟ้า



ช่วยบรรลุเป้าหมาย NetZero

กระจายอำนาจทางพลังงาน



ความตื่นตัวด้านพลังงาน สู่ ประชาธิปไตยทางพลังงาน

ผู้ใช้ไฟเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว

ใช้ไฟจากระบบกลาง
ไม่มีความเป็นเจ้าของ
เสี่ยงต่อค่าไฟผันผวน

ผู้ใช้ไฟและผู้ผลิต

ผลิตไฟฟ้าเอง (prosumer)
เป็นเจ้าของโซลาร์พาเนล
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพลังงานชุมชน



ประชาธิปไตย
ทางพลังงาน

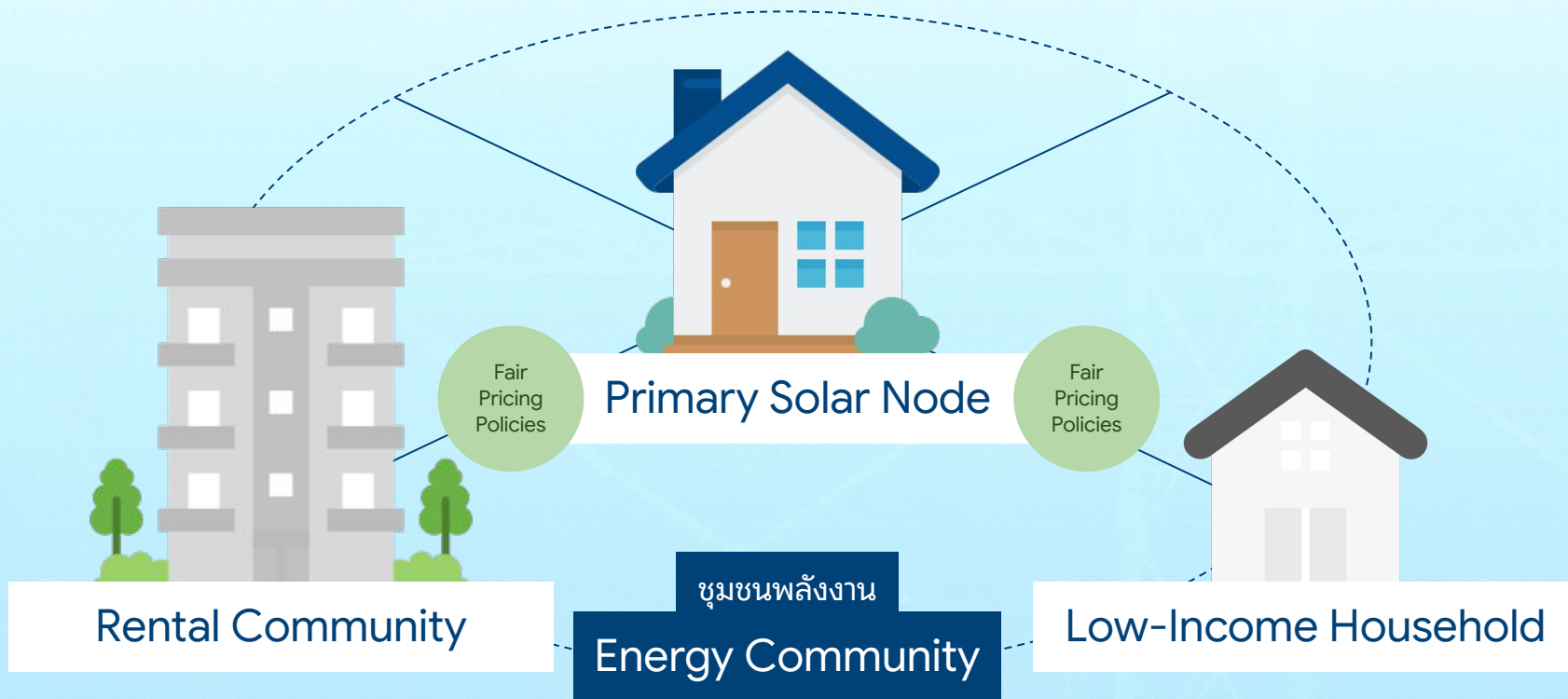


มาจากการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองด้านพลังงาน
กลับไปสู่ประชาชน ให้สามารถ เป็นเจ้าของ ผลิต และบริหารจัดการ
พลังงานของตนเอง



ความเป็นธรรมผ่านชุมชนพลังงาน

ระบบโซลาร์ในท้องถิ่นสามารถสร้างไมโครกริด (micro-network) ทำให้คนที่ติดตั้งโซลาร์เองไม่ได้ เช่น ผู้เช่าคอนโด ผู้มีรายได้น้อย แต่ยังสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้





ใบอนุญาตทางสังคมจะเกิดขึ้น เมื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของโดยตรง



โครงการฟาร์มโซลาร์ฯ Klettwitz Nord
ที่ Klettwitz เยอรมนี

โมเดลจากเยอรมัน

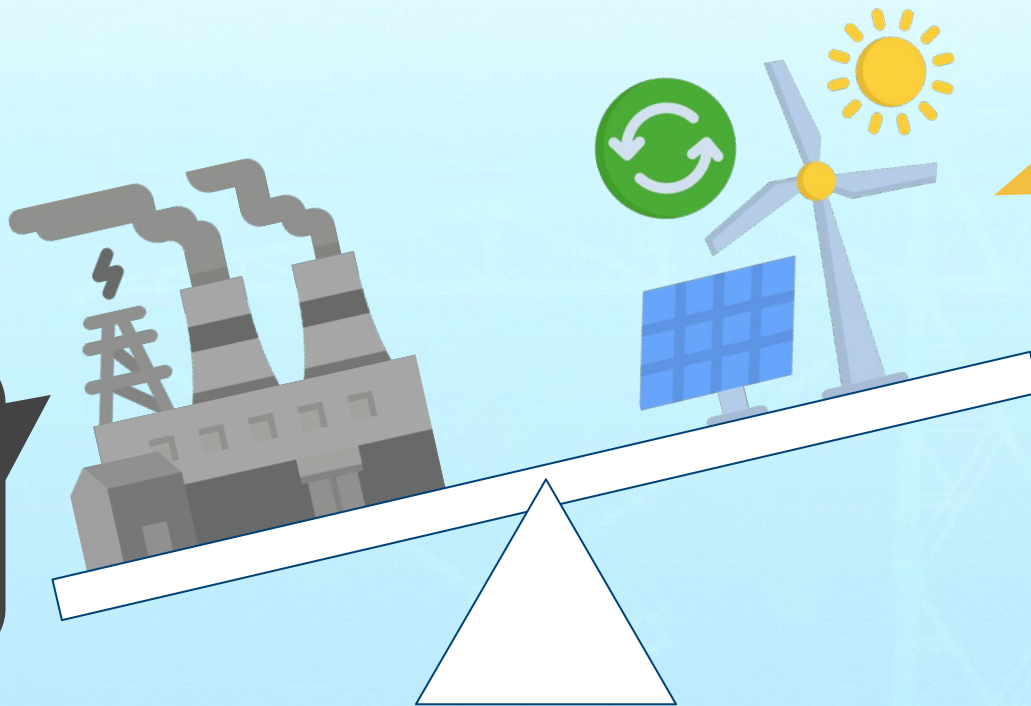
พลังงานของประชาชน

46% ของการผลิตพลังงาน
จากพลังงานหมุนเวียน
เป็นเจ้าของโดยประชาชนและชาวนา



การปรับสมดุลผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนแฝงของ
พลังงานฟอสซิล
เช่น มลพิษอากาศ
สุขภาพประชาชน
ต้นทุนทางสังคม



พลังงานสะอาด ช่วยลด
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่นพิษ
และสอดคล้องกับเป้าหมาย
SDGs



3 เสาหลักของ ความเป็นธรรม ทางพลังงาน





Solar rooftop

ไม่ใช่แค่การติดตั้งแผงโซลาร์ แต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศ

การส่งเสริม Solar rooftop ไม่ใช่แค่การพัฒนาเทคโนโลยี

แต่คือ

- การคืนสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชน
- ลดภาระเศรษฐกิจประเทศ
- สร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีอิสระด้านพลังงาน



QR code แบบประเมินความพึงพอใจ
เวทีรับฟังความคิดเห็นภูมิภาค



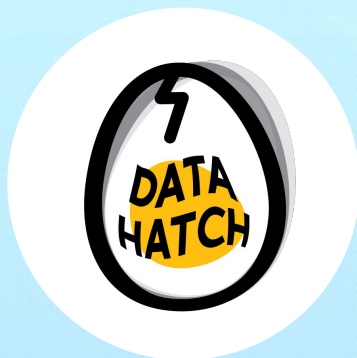


ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่



เว็บไซต์และเพจของ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- www.nhrc.or.th
- www.facebook.com/nhrc



เว็บไซต์และเพจของ
DataHatch

- www.datahatch.co
- www.facebook.com/DataHatchco

